

1500237-40.2021.8.26.0578

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavio Augusto Reinert de Freitas

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 17925833 - CENTRAL

P.JUDICIÁRIA-OURINHOS, 978/21/329 - CENTRAL P.JUDICIÁRIA-OURINHOS, 2132122/2021 -

DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 2132122 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

2ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários, n.1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500237-40.2021.8.26.0578 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500237-40.2021.8.26.0578

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 17925833 - CENTRAL

P.JUDICIÁRIA-OURINHOS, 978/21/329 - CENTRAL P.JUDICIÁRIA-OURINHOS, 2132122/2021 -

DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 2132122 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 978/21/329 - DISE-

DEL.SEC.OURINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Maurilio Ramos dos Reis

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Augusto Reinert

Vistos.

Em cumprimento ao determinado no Habeas Corpus 726368/SP (ofício de n. 039473/2022-CPPE de fls.342/348), passo a refazer a dosimetria da pena para o réu MAURILIO RAMOS DOS REIS, agora aplicando o redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei

11.343/06.

Inicialmente, pontuo que a quantidade e natureza do entorpecente apreendido já foi utilizada na primeira fase para fixar a pena base, motivo pelo qual, em atenção ao Tema 712 do STF, não será utilizada para a dosagem da fração da minorante.

Ainda, deve-se considerar que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma) e que “ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado” (HC 136736, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma)

Diante da previsão do §4º do art. 33 da Lei de Drogas de que a diminuição da pena pode se operar entre um sexto a dois terços, considerando que o acusado é tecnicamente primário (o acórdão de fls. 277/288, proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, afastou a reincidência do réu) e que a quantidade e natureza do entorpecente já foram utilizadas na primeira fase de aplicação da pena para fixar a pena base, reduzo a pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços), atingindo a pena o quantum de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, no mínimo legal, a qual torno definitiva.

Atentando ao critério do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Por preenchidos os requisitos do art. 44, incisos e § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade em entidade a ser determinada no Juízo da Execução, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade substituída, e prestação pecuniária, também em favor de entidade assistencial a ser fixada no juízo da execução, no valor equivalente a um salário-mínimo da data do pagamento. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu MAURILIO RAMOS DOS REIS como incurso no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, em regime aberto, bem como ao pagamento de 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data dos crimes.

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS consistentes em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE em entidade a ser determinada no juízo da execução, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade substituída, e PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, também em favor de entidade assistencial a ser fixada no juízo da execução, no valor equivalente a um salário-mínimo da data do pagamento. Considerando o regime aberto fixado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, concedo ao réu o benefício de apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

No mais, fica mantida a sentença de fls. 186/196 (parcialmente reformada pelo acórdão de fls. 277/288, em termos já incorporados ao presente julgado) tal qual lançada, pois que, em cumprimento à ordem exarada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, necessário apenas o refazimento da “dosimetria da pena de acordo com as premissas indicadas, analisando também, com a devida motivação, a possibilidade de conversão da pena em restritivas de direitos e o regime inicial adequado à nova pena fixada.” (fl.347 do julgamento de fls. 342/348).

Expeça-se o necessário, inclusive, se o caso, aditando-se a guia de recolhimento. P.I.C.

Ourinhos, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA